

1515502-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184236/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26006747 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2184236 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCOLAS BUENO SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515502-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515502-31.2022.8.26.0228 C. 895/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184236/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26006747 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2184236 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCOLAS BUENO SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

Em 17 de outubro de 2022, nesta cidade, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 20ª Vara Criminal, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz de Direito, o Dr. RICHARD FRANCISCO CHEQUINI, comigo, escrevente, Mariane Cristina A. S. do Nascimento, matrícula 371.524, foi aberta a Audiência de instrução, interrogatório,

debates e julgamento, nos autos acima mencionados. Pelo(a) MM. Juiz foi determinada a colheita dos depoimentos através de sistema audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS através da ferramenta Microsoft Teams compareceu o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). CONSTANCE CAROLINE ALBERTINA TOSELLI. Presente o réu NÍCOLAS BUENO SANTOS, preso no CDP Osasco I, bem como o Defensor Público Dr. PAULO ARTHUR ARAÚJO DE LIMA RAMOS. Em seguida, o MM. Juiz de Direito determinou que se verificasse a perfeita funcionabilidade do sistema, nos termos da Res. CNJ 329/2020 o que, após conferência e conformidade, possibilitou o desenvolvimento regular do ato. Pelo MM. Juiz de Direito foi determinado, então, o registro de que a presente audiência se realizava por meio virtual, em razão, justificada, da pandemia por Covid-19, lançando também as demais advertências previstas no artigo 17 da citada Resolução normativa, nada sendo consignado pelas partes. Presentes as testemunhas FELIPE VALLE TEIXEIRA e JÉSSICA GALVÃO FERREIRA, que foram inquiridas. Em seguida, o defensor entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Interrogado o réu, permaneceu em silêncio. As partes declararam não terem nada a requerer na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: Declaro encerrada a instrução, com início os debates. Em debates as partes postularam pela improcedência da ação em vista da prova produzida. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Acolho as manifestações das partes, incorporando-as, "per relationem", ao presente 'decisum', para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação, ABSOLVENDO o réu NÍCOLAS BUENO SANTOS, com qualificação nos autos, fazendo-o na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA. Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos. Por fim, determino a perda do numerário em favor da FUNAD." Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não pretendia recorrer da sentença. Pela Defesa e pelo réu foi dito que não pretendiam recorrer da sentença. Ao final pelo MM Juiz foi dito: "Certifique-se o trânsito em julgado para as partes. Após, façam-se as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos a seguir." As mídias serão disponibilizadas em pasta digital conforme prevê o comunicado Conjunto nº 277/2020. Antes do encerramento, o MM. Juiz de Direito fez dar ciência da presente ata às partes que, verificando-a, nada objetaram, determinando-se, então, a sua preparação para assinatura eletrônica, saindo as partes devidamente intimadas, considerando-se publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) presidente do ato. Cópia do presente termo foi disponibilizada às partes, consoante determina o artigo 1.269 e seu parágrafo 1º, das NSCGJ.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA